

Veřejná kopie podání

Osobní údaje třetích osob byly ve veřejné verzi skryty.
Tato kopie není bajtově totožná s původním PDF autora.

Datum podání: 2026-09-11

Podklad: soubor č. 021 z dávky podání autora.

MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY

Dne 11. září 2026

k věci MSP-162/2026-ODKA-SPZ

a současně

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s.

PODNĚT K VÝKONU DOHLEDU NAD ZNALECKOU ČINNOSTÍ POLICIE A K PŘEZKOUMÁNÍ AKREDITACE

v oblasti

„Zkoumání omamných a psychotropních látek“

– zkoumání konopí a kvantitativní stanovení THC

Podnět směřuje výhradně k odborné a laboratorní činnosti související se zkoumáním konopí a stanovením obsahu delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC) v konopí.

Nesleduje zásah do ostatních znaleckých specializací Kriminalistického ústavu Policie ČR ani odborů kriminalistické techniky a expertiz (OKTE).

PODAVATEL	
Edukativní konopná klinika, z.s., IČO 226 80 101 • ID DS dxeeppmd • Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6	
PODÁVÁ	██████████ místopředsedkyně správní rady zastupující alianci Cannabis is The Cure, z.s., IČ 266 70 232, stěžovatelka v řízení OS Ostrava 15 T 11/2025 / MSP-162/2026-ODKA-SPZ
KONTROLA A ODESLÁNÍ	Bc. ██████████ dozorčí rada zastupující Ganja For All Animals, z.s., IČ 227 24 303

1. Návrh a vymezení předmětu

Edukativní konopná klinika, z.s. podává Ministerstvu spravedlnosti České republiky podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností a Českému institutu pro akreditaci, o.p.s. podnět k prověření plnění akreditačních požadavků u dotčených policejních zkušebních laboratoří.

Předmětem je výhradně oblast „Zkoumání omamných a psychotropních látek“ v rozsahu zkoumání konopí a kvantitativního stanovení THC.

Podnět vychází z dlouhodobě namítaných rozporů ve znaleckých postupech a z nových úředních zjištění roku 2026. Tato zjištění vytvářejí důvodné pochybnosti, zda byly a jsou výsledky rozhodné pro trestní řízení

založeny na předem určeném, písemném, validovaném nebo řádně verifikovaném, dokumentovaném, jednotném a zpětně přezkoumatelném postupu.

Ústřední otázka: Je možné ponechat znalecké a akreditační oprávnění v rozsahu, v němž výsledek laboratorního měření může spoluurčovat trestnost jednání, pokud nelze spolehlivě doložit úplný metodický řetězec od odběru a homogenizace vzorku přes vlastní analytickou metodu, přeměnu THCA na THC bez uvedení změny látky dekarboxylací samotným znalcem až po validaci/verifikaci a nejistotu měření?

Je policejní soudní znalec oprávněn neuvést ve znaleckém protokolu, že to byl právě on, soudní znalec, kdo změnil vzorek zabraného konopí ke zkoumání a **zahřátím vzorku konopí na více než sto stupňů Celsia vyrobil** z neomamné kyseliny tetrahydrokanabinolové (z **THCA**) obsažené v konopí, látky, která není uvedena na seznamu OPL, není rovněž uvedena na seznamu prekurzorů drog, sledované **THC**!

Tímto postupem zakázaným od roku 2023 v Dánsku znalec zcela změnil zkoumaný vzorek!

2. Podatelé

Edukativní konopná klinika, z.s. jedná v této věci prostřednictvím místopředsedkyně správní rady [REDAKCE]
[REDAKCE] Kontrolu podání a jeho odeslání za dozorčí radu zajišťuje Bc. [REDAKCE]

2.1 Edukativní konopná klinika, z.s. a nevládní organizace aliance Cannabis is The Cure, z.s. zapojené do výzkumu Konopí je lék napadají znalecká zkoumání policie od roku 2010 u justice a od roku 2011 formou stížnosti na porušení zákona, formou kárných podnětů a poslaneckými interpelacemi ministru spravedlnosti **Konkrétně:**

Název	IČO	DS	Dřívější název
European Society of Investors in Natural and Social Sciences Research, z.s.	706 31 298	wztbjmm	Společenství podpory vzniku Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, o.s.
Cannabis is The Cure, z.s.	266 70 232	4ex7c9p	Diag Human Cannabis, o.s.
Edukativní konopná klinika, z.s.	226 80 101	dxepmd	Ateliér ALF, o.s.;
Educational Cannabis Clinic, z.s.	227 27 281	6ufexs6	Konopí je lék, o.s.;
Ganja For All Animals, z.s.	227 24 303	pmgb579	Art Language Factory, o.s.

3. Zákonná úloha Ministerstva spravedlnosti a Českého institutu pro akreditaci

3.1 Ministerstvo spravedlnosti – znalecké oprávnění a dohled

Podle § 3 zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, rozhoduje ve věcech výkonu znalecké činnosti a zápisu do seznamu znalců Ministerstvo spravedlnosti. Podle § 35 odst. 1 vykonává dohled nad výkonem znalecké činnosti. Podle § 35 odst. 2 prověřuje soulad se zákonem, prováděcími předpisy a obecně uznávanými postupy a standardy daného oboru a odvětví; je oprávněno posuzovat i věcnou správnost znaleckého posudku a odbornou péči.

Podle § 14 zákona (zánik oprávnění) ministerstvo zruší oprávnění, přestane-li znalec splňovat podmínky pro jeho výkon, a může je zrušit také při závažném nebo opakovaném porušení zákonné povinnosti. Je-li to možné a nehrozí-li nebezpečí z prodlení, zákon před rozhodnutím předpokládá výzvu k nápravě. Podnět

proto nežádá automatický sankční závěr; žádá bezodkladné a úplné prověření skutečností, které mohou mít vliv na trvání oprávnění.

3.2 Český institut pro akreditaci – ISO/IEC 17025

Český institut pro akreditaci, o.p.s. je národním akreditačním orgánem. Podle § 16 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb. následně prověřuje plnění akreditačních požadavků. Zjistí-li jejich nesplnění, rozhodne o pozastavení akreditace a stanoví lhůtu k nápravě; nedojde-li k nápravě, rozhodne o omezení rozsahu akreditace nebo o jejím zrušení.

Pro tento podnět je rozhodná ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Akreditace a znalecké oprávnění jsou dvě různé právní roviny: MSp posuzuje zákonnost a odbornou péči při znalecké činnosti, zatímco ČIA posuzuje technickou kompetenci a plnění akreditačních požadavků v přesně vymezeném rozsahu zkoušek.

3.3 Aktuální akreditační údaje, které vyžadují vysvětlení

Subjekt	Osvědčení	Platnost	Relevantní zkouška / SOP	Význam pro podnět
KÚ Policie ČR	370/2025, 18. 7. 2025	aktuální osvědčení	Kvantitativní stanovení delta-9-THC metodou plynové chromatografie – KÚP-SOP-8	KÚ má kvantitativní THC výslovně v rozsahu akreditace.
KŘP MSK – OKTE Frýdek-Místek	662/2023, 7. 12. 2023	do 7. 12. 2028	Identifikace látek metodou kapilární GC-MS – Che-M1- S1	OKTE má kvantitativní THC výslovně v rozsahu akreditace

Žádáme, aby ČIA a MSp ověřily, zda kvantitativní stanovení THC provedené nebo interpretované Kriminalistickým ústavem a OKTE Frýdek-Místek v letech 2008 - 2026 bylo součástí akreditovaného rozsahu, případně zda bylo provedeno jako neakreditovaná činnost a jak byla tato skutečnost v odborném vyjádření označena.

4. Dlouhodobá vědomost Ministerstva spravedlnosti o jednání policejních znalců

Nevládní organizace aliance Cannabis is The Cure, jejich statutární zástupci a členové podávali od roku 2011 stížnosti pro porušení zákona, dohledové a kárné podněty a prostřednictvím poslanců interpelace vztahující se kauzám svých členů.

Nejčastěji podněty směřovaly ke kauzám vedoucího výzkumu Konopí je lék Mgr. Dušana Dvořáka a jeho trestním řízením za pěstování a výrobu konopí v letech 2010–2024.

V těchto řízeních byly vedle dalších námitek týkajících se porušení unijního práva a svévolného nepoložení předběžné otázky Soudnímu dvoru a nevyšetřování závažných zločinů na zdraví a životě členů výzkumného programu Konopí je lék státními orgány opakovaně napadány také **vadné a nepřezkoumatelné znalecké postupy policejních znaleckých pracovišť OKTE Frýdek Místek** a vyvozování trestních následků bez doloženého jednotného, závazného a přezkoumatelného postupu pro stanovení obsahu THC v zabraném konopí.

Rok	Spisová značka / evidenční označení pouze a jen v kauzách Mgr. Dušana Dvořáka
2011	MSP-667/2011-OD-SPZ – shledáno porušení zákona okresním státním zástupcem take nejvyšším soudem, viz sp.zn. 3Tz1/2012, výše uvedené meritum stížnosti nebylo nikdy v níže uvedených řízeních věcně vyřešeno
2012	MSP-117/2012-OD-DOH
2014	MSP-118/2014-OD-DOH
2014	MSP-212/2014-OD-SPZ
2014	MSP-301/2014-OD-SPZ
2014	MSP-666/2014-OD-SPZ
2014	MSP-743/2014-OD-SPZ
2014	MSP-1416/2014-OD-DOH
2014	MSP-1419/2014-OD-DOH
2015	MSP-418/2015-OD-SPZ
2016	MSP-30/2016-OJD-SPZ
2016	MSP-133/2016-OJD-DOH
2016	MSP-737/2016-OSV-OSV
2016	MSP-1493/2016-OJD-DOH
2017	MSP-172/2017-OJ-SZ
2017	MSP-257/2017-OJD-DOH
2017	MSP-1214/2017-OJD-DOH
2018	MSP-494/2018-OJD-DOH
2018	MSP-646/2018-OJD-DOH
2018	MSP-706/2018-OJD-DOH
2019	MSP-30/2019-ODKA-ORG
2019	MSP-22/2019-ODKA-ROZ
2019	MSP-138/2019-OINS-SKZT
2019	MSP-577/2019-ODKA-SPZ
2022	MSP-369/2022-ODKA-SPZ
2024	MSP-674/2024-ODKA-SPZ
2025	MSP-3/2025-ODKA-SPZ
2025	MSP-119/2025-ODKA-ORG
2026	MSP-19/2026-ODKA-ROZ

Rok	Spisová značka / evidenční označení pouze a jen v kauzách Mgr. Dušana Dvořáka
-----	---

Poznámka: stížnost na porušení zákona **MSP-162/2026-ODKA-SPZ** není do této historické tabulky vědomě zahrnuta, protože se týká právě místopředsedkyně správní rady Edukativní konopné kliniky, z.s. [REDAKCE] a trestního řízení ve věci konopí v roce 2025 uzavřeného ve věci znaleckého zkoumání rovněž bez jakéhokoliv odůvodnění.

Význam pro tento podnět je popsán samostatně níže: **spojujícím odborným prvkem znaleckých zkoumání jak u Mgr. Dušana Dvořáka, tak [REDAKCE] je znalecká činnost OKTE Frýdek-Místek v letech 2009 – 2026 a zkoumání obsahu THC v konopí.**

5. Stížnost ze dne 17. 11. 2024 a vývoj důkazů do 10. 9. 2026

Stížnost všech pěti nevládních organizací alliance Cannabis is The Cure, z.s. pro porušení zákona ze dne 17. 11. 2024, vedená pod sp. zn. **MSP-674/2024-ODKA-SPZ**, byla souhrnným dokumentem směřujícím proti rozhodnutím v trestní věci Mgr. Dušana Dvořáka u OS v Prostějově 3T131/2017, ve kterém soud argumentoval, že policie měří obsah THC podle nařízení vlády č. 3/2012 Sb., které nemá žádný metodický předpis.

Vedle procesních, unijních a ústavněprávních otázek **spojovala také otázku měření THC**, rozporných vyjádření policie, soudů, státních zastupitelství, ministru a ministerstev a znaleckých pracovišť, technických předpisů, evropského práva a dlouhodobě nevyřízených trestních podnětů.

Stížnost výslovně tvrdila a na předložených důkazech doložila, že státní orgány v průběhu let nabízely více než deset odlišných verzí toho, podle jakého právního a metodického rámce je obsah THC určován. Pozdější souhrnný podklad z roku 2026 tuto řadu označuje dokonce za nejméně osmnáct různých státních výkladů.

5.1 Přehled hlavních rozdílných linií argumentace

Linie	Obsah / rozpor k prověření
Unijní zemědělská metodika	V některých vyjádřeních byla metoda odvozována od přímo použitelné unijní zemědělské úpravy.
ENFSI / UNODC	V jiných vyjádřeních policie uváděla používání doporučení ENFSI a UNODC, zejména pro reprezentativní vzorkování.
Vlastní SOP jednotlivých OKTE	KÚ dne 25. 6. 2026 uvedl, že jednotlivá OKTE si standardní operační postupy tvoří sama.
Jednotnost před rokem 2021	KÚ zároveň tvrdí, že základní pravidla byla sjednocena a reprezentativní odběr byl sjednocen již před rokem 2021.
RŘ KÚ č. 54/2021	Teprve rozkaz ředitele KÚ č. 54/2021 ze dne 11. 11. 2021 výslovně vydává metodiky a ukládá KÚ a OKTE podle nich postupovat.
OKTE Frýdek-Místek 2009–2019	KŘP MSK dne 20. 8. 2026 uvedlo, že OKTE nemělo v rozsahu akreditace SOP pro stanovení THC, písemnou metodiku homogenizace, metodické pokyny THC/THCA, metodiku k nejistotě ani validační protokoly.

5.2 Chronologie nových důkazů

Datum	Orgán / listina	Význam pro podnět
17. 11. 2024	MSp – MSP-674/2024-ODKA-SPZ	Souhrnná stížnost ve věci Mgr. Dušana Dvořáka; namítá více než deset rozdílných státních verzí způsobu určování THC a nepřezkoumatelnost znaleckého základu.
6. 5. 2025	Policejní prezidium – PPR-21028-11/ČJ-2025-990810	V pozdějším souhrnném podkladu citováno sdělení, že Policie ČR v období 1. 5. 2004–11. 11. 2021 nevydala metodiku k určování obsahu THC v rostlinách konopí; současně byla uváděna externí metodická východiska.
30. 9. 2025	KÚ – KU-8356-2/ČJ-2025-2305K0	Podle podnětu A.P.P.L. KÚ potvrzuje používání GC-FID a argumentuje rozdílným účelem zemědělské a lékopisné metodiky.
2. 1. 2025 / věc 2026	OKTE Frýdek-Místek – KRPT-2600-1/KT-2024	Ve věci kriminalizovaných členů aliance Cannabis is The Cure, z.s. je uváděn kvantitativní údaj 3,7 % THC; vzniká otázka použitého SOP, rozsahu akreditace, vzorkování, THC/THCA a nejistoty. Zabrané rostliny konopí nebyly ani v roce 2025 společně homogenizovány v množství daném tzv. reprezentativním vzorkem dle rozkazu ředitele KÚ z roku 2021, doporučení ENFSI/UNODC.
12. 3. 2026	A.P.P.L., z.s. → MSp	Nezávislý podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností KÚ; tvrdí systémové pochybnosti o GC-FID, THC/THCA a absenci jednotné právně závazné forenzní metodiky.
10. 4. 2026	A.P.P.L., z.s. → MSp	Doplnění o vyjádření Evropské komise: unijní metoda slouží pro zemědělský kontrolní účel; způsob forenzní úpravy je věcí členského státu.
25. 6. 2026	KÚ – KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM	KÚ: jsme metodicko-řídícím, odborným a kontrolním pracovištěm vůči OKTE; jednotlivá OKTE si SOP tvoří sama; způsob uvádění nejistot je ponechán systému kvality laboratoře.
20. 8. 2026	KŘP MSK – KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR	OKTE Frýdek-Místek: v letech 2009–2019 nemělo v rozsahu akreditace SOP ke stanovení THC; chyběly označené písemné metodiky homogenizace, THC/THCA, nejistoty a validační protokoly; metody měly podléhat pouze verifikaci.
20. 8. 2026	KŘP MSK – KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR	OKTE tvrdí, že v letech 2009–2019 používalo doporučení ENFSI-UNODC k reprezentativnímu vzorkování; předložený interní rozkaz, který pravidla výslovně ukládá, je však z roku 2021.
20. 8. 2026	KÚ – KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM	KÚ sdělil, že mu není známo pochybení znaleckých pracovišť a že není povinen na podnět přezkoumávat odborné znalecké postupy a metody.

Datum	Orgán / listina	Význam pro podnět
24. 8. 2026	Policejní prezidium – PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD	Vnitřní kontrola odkázala na předchozí prošetření věci KÚ; vytváří se kontrolní kruh, kdy KÚ odborný přezkum odmítá a nadřízená kontrola jej předpokládá.
3. 9. 2026	OSZ Frýdek-Místek – 1 ZN 7061/2026-79	Podání týkající se postupů OKTE Frýdek-Místek v letech 2009 -2019 byla uzavřena bez zjištění podezření z trestného činu; věcný technický rozpor mezi novými policejními listinami nebyl odstraněn.
8. 9. 2026	GIBS – GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P	GIBS uvedla, že nemá pravomoc hodnotit namítané postupy Policie ČR, a věc postoupila Policejnímu prezidiu.
8. 9. 2026	Ministr spravedlnosti – MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27	Ministr uzavřel formální otázku nečinnosti, odborné jádro nových policejních zjištění o SOP a metodice nebylo ani touto listinou věcně vyřešeno.
10. 9. 2026	Stav podkladů	Po patnácti letech stížností a podnětů a desítek trestních řízení našich členů neznáme jeden veřejně doložený výsledek přezkumu, který by souhrnně vysvětlil historickou absenci dokumentů, zcela rozdílná tvrzení o metodických východiscích a současný režim OKTE při kvantitativním zjištění THC. Napadáme právo policejních znalců nemít závazný předpis (čl. 39 LZPS) a právo zcela změnit zkoumaný vzorek zabraného konopí zahřátím přes 100 st. Celsia, a tedy ve znalecké labori přeměnit THCA obsažené v konopí na sledované THC, a tuto - pro trestní řízení zcela zásadní - skutečnost ani neuvést v protokolech o výsledku měření, jak činí Kriminalistický ústav a OKTE. <u>Takové jednání vnímáme jako trestně právně postižitelný nepravdivý znalecký posudek, maření spravedlnosti a zneužití funkce</u>

6. Nezávislý podnět A.P.P.L. z roku 2026

Důležitým prvkem je, že stejné systémové otázky nebyly v roce 2026 ministru spravedlnosti formulovány pouze organizacemi a členy aliance Cannabis is The Cure.

Dne **12. 3. 2026** podala **A.P.P.L. z.s., IČO 215 22 511**, Ministerstvu spravedlnosti samostatný „Podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu Policie ČR“. Podnět zpochybňuje vhodnost GC-FID metody pro trestněprávní určení skutečného obsahu THC, upozorňuje na THCA a termickou dekarboxylaci a tvrdí absenci jednotné právně závazné forenzní metodiky.

Dne 10. 4. 2026 A.P.P.L. podnět doplnila o odpověď Evropské komise. Podle předloženého doplnění Komise potvrdila, že metoda podle příslušné unijní zemědělské úpravy slouží pro kontrolní mechanismus společné zemědělské politiky; pro trestní řízení je na členském státu, jakým způsobem forenzní metodiku upraví. A.P.P.L. proto označila za rozporné, jestliže KÚ používá zemědělskou metodiku a její metodu plynové chromatografie, ale odmítá jinou analytickou metodu poukazem na její farmaceutický účel.

7. Rozkaz č. 54/2021: význam

ROZKAZ ŘEDITELE KRIMINALISTICKÉHO ÚSTAVU č. 54/2021 ze dne 11. listopadu 2021, č. j. KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM, ke zkoumání konopí a kanabinoidů.

Rozkaz v přílohách vydává metodiku odběru reprezentativního vzorku rostlinného materiálu, metodiku profilování kanabinoidů, metodiku kvantitativního stanovení obsahu THC, metodiku interpretace výsledků analýzy konopí a další metodiku. Současně ukládá při zkoumání konopí a kanabinoidů v KÚ a OKTE postupovat podle těchto metodik a ukládá průběžnou kontrolu jejich dodržování.

Příloha č. 1 stanoví konkrétní pravidla reprezentativního odběru, počty rostlin, sektorový odběr a následné sušení. Odkazuje přitom na ENFSI-UNODC a další zdroje. Zásadní otázkou proto je, jaké konkrétní dokumentované a kontrolované pravidlo platilo před 11. 11. 2021 a zda je po tomto datu RŘ KÚ č. 54/2021 skutečně dodržován v jednotlivých OKTE.

8. MSP-162/2026-ODKA-SPZ – jiní členové aliance, stejný odborný uzel

Poslední spis MSP-162/2026-ODKA-SPZ má samostatnou důkazní hodnotu: spojujícím prvkem je znovu znalecká činnost OKTE Frýdek-Místek, tentokrát v roce 2025, tedy již po vydání RŘ KÚ č. 54/2021.

Netvrdíme, že OKTE Frýdek-Místek v roce 2025 rozkaz porušilo. Tvrdíme, že existují konkrétní důvody k prověření, zda byl při vyčíslení obsahu THC dodržen platný SOP, pravidla reprezentativního vzorkování a homogenizace, způsob práce s THC a THCA, pravidla validace/verifikace, nejistota měření a rozsah akreditace.

Historický problém a současný problém je nutno oddělit: pro roky 2009–2019 již policie sama popsala absenci konkrétních dokumentů; pro rok 2025 je třeba teprve zjistit, zda byla nová pravidla skutečně a doložitelně dodržena.

9. Konkrétní otázky k prověření

1. Které konkrétní SOP, jejich čísla, verze a data účinnosti používal KÚ a které jednotlivé OKTE pro zkoumání konopí a kvantitativní stanovení THC v jednotlivých obdobích?
2. Jak byl v každé rozhodné době vymezen způsob skladování zabraného konopí a jeho délka, minimální reprezentativní počet počet zabraných rostlin k analýze a způsob homogenizace?
3. Jaký byl přesný vztah mezi unijní zemědělskou metodikou, ENFSI, UNODC, interními akty KÚ a vlastními SOP jednotlivých OKTE?
4. Jak bylo a je rozlišováno delta-9-THC, THCA a „total THC“ a jak je dokumentován vliv dekarboxylace při GC metodách a ve výsledných protokolech?
5. Které kvantitativní metody byly validovány, které pouze verifikovány, pro jaký konkrétní účel a s jakým validačním rozsahem?
6. Jak byla stanovena a uváděna nejistota měření, zejména u výsledků blízkých zákonné hranici?
7. Jak je zajištěna metrologická návaznost, kontrola kvality, mezilaboratorní porovnání a dokumentace změn metody?

8. Jaké části kvantitativního stanovení THC jsou u OKTE Frýdek-Místek součástí akreditovaného rozsahu podle osvědčení ČIA č. 662/2023 a předchozích osvědčení v letech 2009 – 2019 a jak bylo případné neakreditované stanovení označeno v odborném výstupu?
9. Jak MSp vysvětluje vztah mezi dlouhodobými podněty k vadám znaleckého dokazování a novými úředními zjištěními policie z roku 2026?
10. Zda nové skutečnosti zakládají důvod pro dohled nad celou specializací „Zkoumání omamných a psychotropních látek“ v rozsahu konopí/THC, nikoli pouze pro přezkum jednoho jednotlivého posudku.

10. Návrh a požadovaná opatření

10.1 Ministerstvu spravedlnosti

1. založit tento podnět také ke spisu MSP-162/2026-ODKA-SPZ a posoudit jej jako samostatný podnět k výkonu dohledu podle zákona č. 254/2019 Sb.;
2. zahájit cílený dohled nad KÚ a dotčenými OKTE v oblasti „Zkoumání omamných a psychotropních látek“ v rozsahu zkoumání konopí a kvantitativního stanovení THC;
3. vyžádat si historické i aktuální SOP, validační a verifikační protokoly, dokumentaci nejistoty měření, pravidla vzorkování, homogenizace, sušení, THC/THCA, dekarboxylace a interpretace výsledků;
4. **porovnat postupy jednotlivých OKTE a KÚ a zjistit, zda jsou skutečně jednotné, odborně odůvodněné a zpětně přezkoumatelné;**
5. prověřit vybrané konkrétní znalecké posudky a odborná vyjádření včetně věcí Mgr. Dušana Dvořáka a současné věci členů aliance spojené s OKTE Frýdek-Místek, a to v mezích § 35 odst. 2 zákona č. 254/2019 Sb.;
6. pokud budou zjištěny nedostatky, přijmout zákonem předvídaná opatření k nápravě; budou-li naplněny zákonné podmínky, rozhodnout o zrušení znaleckého oprávnění, případně jiném zákonném zásahu v rozsahu, v němž podmínky pro výkon znalecké činnosti nejsou splněny;
7. **sdělit přezkoumatelný výsledek, který oddělí historický stav 2009–2019, stav po RŘ KÚ č. 54/2021 a současný stav roku 2025/2026.**

10.2 Českému institutu pro akreditaci, o.p.s.

1. prověřit plnění akreditačních požadavků u KÚ a KŘP Moravskoslezského kraje – OKTE Frýdek-Místek v relevantním rozsahu forenzních chemických zkoušek;
2. ověřit, zda kvantitativní stanovení THC prováděné nebo interpretované OKTE Frýdek-Místek v roce 2025 spadalo do rozsahu osvědčení č. 662/2023, totožně od roku 2009, případně jak bylo označeno jako činnost mimo rozsah akreditace;
3. prověřit dokumentované metody, jejich validaci/verifikaci, způsobilost pro zamýšlený účel, nejistotu měření, řízení dokumentace, návaznost, kontrolu kvality a účast v mezilaboratorních porovnáních;
4. prověřit, zda rozpory popsané v úředních listinách z roku 2026 mohou představovat nesplnění akreditačních požadavků;
5. v případě zjištěné neshody postupovat podle § 16 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., tj. podle povahy zjištění vyžadovat nápravu a případně rozhodnout o pozastavení, omezení rozsahu nebo zrušení akreditace.

11. Závěr

Tento podnět nepředkládá jako prokázanou skutečnost, že všechny historické nebo současné znalecké výstupy byly nepravdivé. Předkládá však soubor konkrétních úředních zjištění, který podle podatele zakládá

důvodné podezření, že některé odborné závěry o obsahu THC nemusely vzniknout na doložitelném a přezkoumatelném metodickém základě. Vzhledem k možným trestněprávním následkům takového čísla jde o otázku, která vyžaduje nezávislý dohled MSp a technické prověření ČIA.

Pokud jediný laboratorní údaj může zásadně ovlivnit posouzení legality či trestnosti konopí, musí být současně transparentně doložitelné, podle jakého postupu byl vzorek odebrán, homogenizován, připraven, analyzován a interpretován, jak byla metoda validována či verifikována a jaká byla nejistota výsledku. Bez tohoto řetězce nelze odborný závěr nezávisle reprodukovat ani přezkoumat.

12. Rozhodné podklady

Podklad	Identifikace
KÚ 25. 6. 2026	KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.
KŘP MSK 20. 8. 2026	KRPT-203594-8/ČJ-2026-0700KR – rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.
KŘP MSK 20. 8. 2026	KRPT-203594-7/ČJ-2026-0700KR – částečná odpověď a přílohy.
RŘ KÚ č. 54/2021	Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu ze dne 11. 11. 2021, KU-8331-1/ČJ-2021-2305KM, včetně přílohy č. 1.
KÚ 20. 8. 2026	KU-4139-12/ČJ-2026-2305KM.
PP 24. 8. 2026	PPR-44020-2/ČJ-2026-990210-PD.
OSZ Frýdek-Místek 3. 9. 2026	1 ZN 7061/2026-79.
GIBS 8. 9. 2026	GI-3794-4/ČJ-2026-840502-P.
Ministr spravedlnosti 8. 9. 2026	MSP-19/2026-ODKA-ROZ/27.
A.P.P.L. 12. 3. 2026	Podnět k výkonu dohledu nad znaleckou činností Kriminalistického ústavu Policie ČR.
A.P.P.L. 10. 4. 2026	Doplnění podnětu ze dne 12. 3. 2026, včetně stanoviska Evropské komise.
ČIA – KÚ	Osvědčení o akreditaci č. 370/2025 a jeho příloha; ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
ČIA – OKTE Frýdek-Místek	Osvědčení o akreditaci č. 662/2023 a jeho příloha; platnost do 7. 12. 2028.
Právní rámec	Zákon č. 254/2019 Sb.; zákon č. 22/1997 Sb.; ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Za alianci zřizovatelů Edukativní konopná klinika, z.s.

_____ nar. _____, ID DS _____
 místopředsedkyně správní rady zastupující alianci Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232

Kontrola a odeslání:

Bc. [REDACTED], nar. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Slovenská republika;
dozorčí rada zastupující alianci Ganja For All Animals, z.s., IČ: 227 24 303